

Zusammenfassung Bauleistungsversicherung

- Grundlage der Bauverträge sind i.d.R. die VOB (eine Art AGB der Baubranche) - im Wesentlichen anzutreffen
Es gibt aber auch rein auf BGB basierte Verträge-(untergeordnet vertreten)
- Höhere Gewaltschäden und unabwendbare Schäden liegen bei BGB basierten Verträgen bis zur Abnahme in der Gefahrtragung des Unternehmer.

Im Gegensatz dazu liegen diese Gefahren bei VOB-basierten Bauverträgen auch vor der Abnahme in der Gefahrtragung des Auftraggeber

- ABN: Auftraggeberrisiko grundsätzlich mit versichert
- ABU: Auftraggeberrisiko ist in der Grunddeckung nicht enthalten
Kann mit extra Klausel TK6364 oder TK6365 eingeschlossen werden
Die ABU stellen daher auf die VOB/B ab (Teil A §3 Satz 1)
- Die Abnahme ist der Zeitpunkt des Gefahrüberganges vom Unternehmer zum Bauherren (Auftraggeber)
und
ab diesem Zeitpunkt beginnt die Gewährleistung des Unternehmers zu laufen
- Haftungsende geregelt nach Abschnitt B §2
auch wenn die technische Vertragslaufzeit
(Im Hochbau nach ABN i.d.R. 2 Jahre) noch weiter läuft
- ABN in der Grunddeckung sowohl für das Unternehmerrisiko als auch Auftraggeberrisiko (AG Risiko)

ABU in der Grunddeckung nur für das Unternehmerrisiko
Einschluss des AG Risikos über Klausel TK6364 bzw. TK 6365

- Bei Sanierungen und Anbauten gibt es die Möglichkeit der „Altbaudeckung“
(denn wegen der Gefahrerhöhung „steigt“ i.d.R. der Gebäudeversicherer während der Bauphase aus“)
die wichtigste Klausel ist die TK5181 (große Altbauklausel)
- TK 5181 (beinhaltet die TK5180 und die TK5155)
und ist eine Art „Vollkaskoversicherung für das Bestandsgebäude
- In ABU ist für den Einfluß der Altbaudeckung nur die TK6155 vorgesehen
- Nur nach Vereinbarung versichert
das Feuerrisiko
das Hochwasserrisiko (aus Grundwasser und Gewässer)
Klarstellung: das „Überschwemmungsrisiko“ durch Starkregen ohne Gewässer ist generell versichert
das Diebstahlrisiko fest eingebauter Sachen (nur bei ABN), denn in ABU Verträgen sind Verluste generell nicht versichert
- Optische Schäden sind gewissermaßen nur „eingeschränkt“ versichert
Teil A §7/1 Satz 1)
Schönheitsfehler sind nicht versichert

- Im Schadenfall werden die Mangelbeseitigungskosten nicht ersetzt.
Der Mangelfolgeschaden ist jedoch ersatzpflichtig.
Regreßmöglichkeit!
- Die Bauleistungsversicherung ist als einziges Produkt vorleistungspflichtig
(nicht mal in der AMoB – Montagedeckung ist das so)
- Im Schadenfall:
Bei „Unternehmerschäden (Gefahrtragung beim Unternehmer nach VOB –
zahlt der Versicherer
weder Mehrwertsteuer
noch Wagnis und Gewinn
insgesamt fast 30% weniger Kostenaufwand für den Versicherer